

SARA ELENA BINTI RAZIF

lwn

MOHAMED REZAL BIN ABDUL

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Panel), YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel), pada 21 September 2023 bersamaan 5 Rabiulawal 1445H]

Kes Permohonan No.: 2301-A0010-452-0002

[Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Masa Serahan Alasan Rayuan & Rekod Rayuan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : *Tuan Ahmad Badri bin Hj. Idris*
(Tetuan Ahmad Nurul & Associates)

Peguam Syarie Responden : *Puan Nailah binti Ramli*
(Tetuan Nailah Ramli & Partners)

ALASAN PENGHAKIMAN

PERMOHONAN

[1] Pemohon telah memfailkan permohonan ini melalui suatu Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan pada 21/4/2022 bagi mendapatkan perintah-perintah seperti berikut:

- i. Pemohon diberikan kebenaran untuk melanjutkan tempoh penyerahan Alasan Rayuan dan Rekod Rayuan ke atas Responden dan/atau kepada Peguam Syarie nya selaras dengan seksyen 238(1) dan (2) Enakmen Tatacara Mal (Negeri Selangor) 2003;

- ii. Prosiding Rayuan No.: 10000-075-0049-2022 digantung sepenuhnya sehingga Alasan dan Rekod Rayuan tersebut diserahkan dengan sempurna kepada Responden dan/atau kepada Peguam Syarie nya;
- iii. Kos permohonan ini dikira sebagai kos dalam kausa;
- iv. Apa-apa relif yang difikirkan patut dan adil oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

[2] Alasan Permohonan ini adalah kerana:

- i. Semasa proses pemfailan Notis Rayuan, Alasan Rayuan dan Rekod Rayuan Responden sedang melanjutkan pelajaran di Singapura.
- ii. Mahkamah telah menolak serahan Alasan Rayuan dan Rekod Rayuan kepada Peguam Syarie Responden pada 24/8/2022 dan 26/9/2022 semasa prosiding pengurusan kes pada 29/11/2022.

[3] Responden telah memfailkan Afidavit Jawapan pada 23/2/2023 yang kemudiannya diikuti dengan Afidavit Balasan Pemohon pada 7/3/2023. Seterusnya kedua-dua pihak telah memfailkan hujahan masing-masing pada 10/4/2023 dan 29/5/2023 secara serentak pada 5/7/2022 sebelum dipanjangkan kepada kami untuk pendengaran pada 8/8/2023.

FAKTA KES

[4] Pemohon telah memfailkan tindakan pengkomitan terhadap Responden melalui Permohonan No.: 10207-075-0448-2020. Permohon tersebut kemudiannya telah ditolak oleh Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam Selangor pada 1/6/2022.

[5] Pemohon yang tidak berpuas hati dengan perintah tersebut telah memfailkan Notis Rayuan pada 9/6/2022 untuk merayu terhadap keseluruhan Perintah tersebut. Selanjutnya notis tersebut tersebut telah diserahkan kepada Peguam Syarie Responden dalam kes pengkomitan tersebut iaitu Tetuan Nailah Ramli & Partners pada tarikh yang sama.

[6] Seterusnya pada 24/8/2022 Pemohon telah memfailkan Alasan Rayuan dan menyerahkannya kepada Peguam Syarie Responden yang sama juga pada tarikh yang sama.

[7] Pada 26/9/2022 Pemohon memfailkan Rekod Rayuan iaitu dalam tempoh 6 minggu selepas Alasan Rayuan difailkan. Sesalinan kertas kausa ini turut diserahkan kepada Peguam Syarie Responden yang sama juga pada 26/9/2022.

[8] Semasa prosiding pengurusan kes pada 29/11/2022, Mahkamah telah menolak serahan Alasan Rayuan dan Rekod Rayuan yang dibuat kepada Tetuan Nailah Ramli & Partners dan hanya menerima serahan Notis Rayuan sahaja. Lanjutan daripada itu Pemohon telah memfailkan permohonan ini pada 9/1/2023 memandangkan serahan yang dibuat sebelum ini dianggap tidak sempurna menurut undang-undang.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[9] Permohonan ini adalah berkaitan kegagalan Pemohon menyerahkan Alasan Rayuan dan Rekod Rayuan dalam tempoh masa sebagaimana yang dikehendaki oleh seksyen 141(1) dan 142(3) Enakmen Tatacara Mal Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan ;

Seksyen 141. Alasan rayuan

(1) Dalam masa empat belas hari dari tarikh penerimaan pemberitahuan di bawah subseksyen 139(6), perayu hendaklah mengemukakan alasan rayuan dalam lima salinan kepada Pendaftar Mahkamah yang terhadap keputusannya rayuan itu dibuat yang dialamatkan kepada Mahkamah yang mendengar rayuan itu.

Seksyen 142. Rekod rayuan jika perayu diwakili

(3) Perayu hendaklah dalam tempoh yang dihadkan bagi memfailkan rekod itu menyampaikan suatu salinannya kepada setiap pihak yang kepadanya notis rayuan itu telah disampaikan.

[10] Dalam mempertimbangkan permohonan-permohonan lanjut tempoh masa ini, kami merujuk kepada peruntukan seksyen 238(1) dan (2) Enakmen Tatacara Mal Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan :

Memanjangkan atau memendekkan masa

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Akta ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

[11] Peruntukkan ini jelas memberi kuasa kepada kami untuk mendengar dan memutuskan kes ini. Frasa “*apa-apa terma yang difikirkannya adil*” di dalam subseksyen 238(1) di atas jelas memberi maksud bahawa keadilan adalah perkara utama yang harus diberikan pertimbangan oleh kami dalam menggunakan kuasa budi bicara untuk memutuskan sama ada menerima atau menolak permohonan ini.

[12] Dalam mempertimbangkan ruang yang diberikan dalam peruntukan ini, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes telah memberikan panduan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah seksyen 238 *Akta 585*. Antaranya dalam kes *Sharifah Badariah Bt. Mari lwn. Yasran b. Hj. Hussain [2012] JH 34(2)* *Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1)* serta kes *Fatima @ Hasnah Binti Daud lwn. Wan Hassan Bin Wan Daud [2015] JH 40(1)*. Melalui kes-kes ini, Panel Rayuan Syariah telah menggariskan pertimbangan atas faktor-faktor berikut:

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya; dan
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi.

[13] Berdasarkan fakta kami mendapati kelewatan penyerahan Alasan Rayuan adalah selama 4 bulan 9 hari yang dikira bermula tamatnya tempoh pemfailan sehingga kes ini difailkan. Manakala bagi penyerahan Rekod Rayuan pula adalah selama 3 bulan 11 hari berdasarkan kaedah pengiraan yang sama. Kami dapati sebab utama kelewatan adalah berpunca daripada serahan kedua-dua kertas kausa tersebut dibuat kepada Peguam Syarie Responden bagi kes asal (pengkomitan) yang belum lagi berwakalah.

[14] Dalam hal ini sukacita untuk kami menarik perhatian pihak-pihak kepada Arahan Amalan No.13 Tahun 2021 yang menjelaskan:

- i. *Apabila sesuatu keputusan kes dirayu ke Mahkamah yang lebih tinggi(Mahkamah Tinggi Syariah/Mahkamah Rayuan Syariah/Mahkamah Utama Syariah) dan sekiranya pihak atau pihak-pihak tersebut diwakili oleh Peguam Syarie semasa prosiding asal bagi kes di Mahkamah sebelum itu, Wakalah Peguam Syarie tersebut adalah disifatkan sebagai masih lagi berkuat kuasa setakat proses pemfailan, penyerahan dan/atau penerimaan Notis Rayuan kerana ia adalah sambungan kepada prosiding kes asal di Mahkamah tersebut.”*

[15] Berdasarkan Arahan Amalan ini adalah jelas Pemohon telah terkhilaf apabila masih membuat serahan Alasan Rayuan dan Rekod Rayuan kepada Peguam Syarie Responden terdahulu yang hanya terhad untuk menerima Notis Rayuan sahaja.

[16] Dengan mengambil kira alasan-alasan kelewatan yang dikemukakan serta usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemohon untuk melengkapkan dokumen rayuannya, maka kami bersetuju bahawa kelewatan yang berlaku bukanlah berpunca daripada kesengajaan dan niat Pemohon yang semata-mata ingin melanggar prosedur, tetapi turut dipengaruhi oleh faktor-faktor salah faham dan kekeliruan yang timbul berkenaan pihak yang sepatutnya menerima kertas-kertas kausa tersebut. Kami tidak nampak ia adalah suatu kesengajaan dan kecuaiian yang bersifat melampau.

[17] Dalam mempertimbangkan hal ini kami merujuk ulasan Panel Rayuan Syariah dalam kes *Aziah Binti Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd Aziz [supra]* yang mana antara lain dinyatakan bahawa:-

“Pertimbangan utama dalam menjalankan kuasa budi bicara untuk melanjutkan masa ialah sama ada pihak yang memohon itu jelas dapat menunjukkan bahawa beliau tidak ada niat untuk mengaibkan atau melanggar sesuatu peraturan atau prosedur itu dan bahawa berlaku kegagalan untuk mematuhi sesuatu peraturan adalah disebabkan oleh faktor luaran.”

[18] Dalam konteks tahap prejudis pula, pada hemat kami permohonan ini tidaklah menjejaskan keadilan dan mendatangkan prejudis kepada mana-mana pihak. Manfaat undang-undang yang akan diperolehi adalah lebih banyak dan keadilan kepada semua pihak lebih terpelihara dengan kebenaran lanjutan tempoh ini diberikan.

[19] Oleh yang demikian, tanpa perlu kami mengulas berkenaan dengan keberangkalan Pemohon untuk berjaya dalam rayuannya, pada hemat kami Pemohon telah memberikan alasan kelewatan serahan Notis Rayuan yang munasabah. Justeru, kami bersetuju untuk membenarkan permohonan ini dengan suatu kos diaward kepada pihak Responden.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Permohonan, Afidavit Sokongan, Afidavit Jawapan, Afidavit Balasan serta hujahan Pihak-Pihak, maka kami sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

- [1] Bahawa Permohonan Pemohon **DITERIMA**.
- [2] Bahawa Pemohon dikehendaki menyerahkan Alasan Rayuan dan Rekod Rayuan kepada Responden atau Peguam Syarie Responden yang berwakalah secara sendiri dalam tempoh 14 hari mulai hari ini.
- [3] Pemohon dikehendaki membayar kos sebanyak RM1000.00 kepada Responden.

Penghakiman ini diberikan oleh;

.....Sek.71(1) EPAIS 2003.....

1. YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;

.....

2. YAA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;

.....

3. YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN HAJI ABDUL HAMID

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor